

SYARIAH ISLAMIYYAH

Informasi Dokumen:

- Judul:** Materi Syariah Islamiyyah
- Versi:** 1.0
- Status:** Draft

A. Pembahasan tentang Al-Hakim (Penetap Hukum)

• Pengertian Al-Hakim

Di dalam ushul fiqh, yang dimaksud dengan Al-Hakim bukanlah penguasa (kepala negara) yang menerapkan kewenangannya, melainkan Dzat yang memiliki otoritas mutlak untuk mengeluarkan/menetapkan hukum atas sesuatu atau perbuatan, apakah ia terpuji (hasan) atau tercela (qabih).

• Pembuat Hukum Menurut Islam dan Dalilnya

Dalam Islam, satu-satunya yang berhak menjadi Al-Hakim pembuat hukum (yang menentukan terpuji dan tercelanya suatu perbuatan) adalah Allah SWT (Syara'), bukan akal manusia. Akal tidak mampu menimbang dan menentukan sendiri mana yang berhak mendapat pahala atau siksa di akhirat.

Dalil:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

“Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah.” (TQS. Asy-Syura: 10).

Catatan untuk Narasumber: Jelaskan bahwa jika manusia dibiarkan membuat hukum (menentukan baik-buruk) berdasarkan akalnya sendiri, maka hukum akan selalu berubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan kelompok, sehingga melahirkan standar ganda.

B. Keterikatan terhadap Hukum Syara'

Keimanan pada ajaran Islam mewajibkan setiap hamba untuk terikat pada aturan-Nya secara totalitas.

• Tidak Ada Hukum Ketika Belum Diutus Rasul

Sebelum datangnya syariat atau rasul, tidak ada pembebanan hukum (taklif) atas perbuatan manusia (apakah wajib, sunnah, haram, dll).

Dalil:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan mengazab (suatu kaum) sebelum Kami mengutus seorang Rasul.” (TQS. Al-Isra: 15).

- **Manusia Wajib Terikat dengan Hukum Syara’ yang Dibawa Rasul**

Setelah diutusnya Rasulullah SAW, seluruh manusia diwajibkan untuk terikat pada syariat yang beliau bawa tanpa alasan apa pun untuk menolaknya.

Dalil:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج

“...apa yang dibawa/diperintahkan oleh Rasul (berupa hukum) kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...” (TQS. Al-Hasyr: 7).

- **Kewajiban Terikat dalam Semua Perbuatan dan Aspek Kehidupan**

Syariat Islam bersifat 'aam (mencakup dan melingkupi seluruh perbuatan dan masalah hidup manusia), tidak ada satu pun problema yang tidak ada pemecahannya. Maka, wajib bagi setiap Muslim mengaitkan seluruh perbuatannya dengan syariat sebelum ia bertindak.

C. Dalil-Dalil Syara’

Dalil syara’ adalah sumber pijakan (hujjah) di mana hukum-hukum Allah digali dan ditetapkan.

- **Dalil Syara’ Harus Qath’i**

Karena dalil syara’ adalah pondasi (ushul) dari hukum—sama kedudukannya seperti akidah—maka eksistensinya sebagai sebuah dalil wajib bersifat qath’i (pasti) dan tidak boleh bersifat dzanni (dugaan).

Dalil:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ^ج

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (TQS. Al-Isra: 36).

- **Empat Dalil Syara’ yang Qath’i**

Hanya ada 4 (empat) sumber yang telah ditetapkan secara qath’i keabsahannya sebagai dalil syara’, yaitu:

- **Al-Quran.**
- **As-Sunnah.**
- **Ijma’ Shahabat:** Kesepakatan para sahabat, karena hal ini menyingkap/menunjukkan adanya dalil dari sunnah yang mungkin tidak diriwayatkan teksnya, dan mereka dijamin kemaksuman kesepakatannya secara syar’i.

- **Al-Qiyas (Yang 'Illat-nya dari Nash):** Qiyas hanya berlaku jika 'illat (alasan pensyariatan)-nya digali dan ditunjukkan langsung oleh nash (Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Shahabat).
-

D. Miqyas al-A'mal (Standar Perbuatan)

- **Standar Perbuatan Menurut Islam**

Islam menetapkan bahwa standar/tolok ukur atas perbuatan manusia hanyalah Hukum Syara' (Halal dan Haram). Seseorang dilarang memuji atau mencela sesuatu kecuali jika syariat memuji atau mencelanya.

- **Standar Perbuatan yang Salah**

Adalah salah besar jika menjadikan Asas Kemanfaatan (Untung-Rugi) atau Akal sebagai standar perbuatan. Jika perbuatan hanya diukur atas dasar manfaat tanpa kesadaran ketaatan pada hukum Allah, maka perbuatan tersebut akan kehilangan nilai kerohanian (ruh).

E. Hukum Syara' dan Maslahat

Seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa maslahat (kepentingan manusia) adalah penentu hukum.

- **Kemaslahatan Bukan Penentu (Illat) Hukum Syara'**

Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kefasidan bukanlah illat untuk pensyariatan hukum. Sifat maslahat tidak boleh dijadikan dalil syara' mandiri (Mashalih Mursalah), karena hukum Allah digali murni dari Nash (dalil), bukan dari akal yang menakar-nakar ada atau tidaknya manfaat.

- **Penerapan Syariah Kaffah Mewujudkan Rahmat dan Maslahat**

Maslahat adalah hasil (Natijah) dari penerapan syariat secara keseluruhan, bukan alasan (illat) dibuatnya hukum tersebut. Ketika Syariat Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh), secara otomatis rahmat dan kemaslahatan umat akan terwujud, walaupun pada beberapa kasus individu, hukum itu secara kasat mata terasa memberatkan.

F. Al-Ahkam al-Khamsah (Hukum Syara' yang Lima)

- **Definisi Hukum Syara'**

Hukum syara' adalah "Seruan Syaari' (Allah dan Rasul-Nya) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia)".

- **Lima Hukum Taklifi & Contohnya**

Seruan tersebut melahirkan 5 (lima) hukum taklifi:

- **Fardlu (Wajib):** Tuntutan pasti untuk dikerjakan (berpahala jika dilakukan, berdosa jika ditinggalkan). Contoh: Puasa Ramadhan, mendirikan Khilafah.
- **Haram:** Tuntutan pasti untuk ditinggalkan (berdosa jika dilakukan). Contoh: Riba, zina.
- **Mandub (Sunnah):** Tuntutan tidak pasti untuk dikerjakan (dianjurkan).
- **Makruh:** Tuntutan tidak pasti untuk ditinggalkan (dibenci).
- **Mubah:** Pilihan bebas antara mengerjakan atau meninggalkan.

Faedah Al-Qarinah (Indikasi):

Catatan untuk Narasumber: Bagaimana kita tahu suatu perintah itu Wajib atau Sunnah, dan larangan itu Haram atau Makruh? Jawabannya ada pada Qarinah (Indikasi). Tidak semua kalimat perintah di Al-Quran berarti wajib, dan tidak semua kalimat larangan berarti haram. Qarinah atau indikasi dari nash-nash lainlah yang menentukan tingkat ketegasannya (apakah tuntutan bersfat pasti/jazim atau tidak).

G. Hukum Asal pada Perbuatan dan pada Benda

Ini adalah kaidah ushul yang sangat fundamental agar seorang Muslim tidak keliru bertindak.

- **Pengertian Al-Af'al dan Al-Asya'**

- **Al-Af'al (Perbuatan):** Adalah aktivitas atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia secara sengaja.
- **Al-Asya' (Benda/Materi):** Adalah zat atau objek yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia dalam aktivitasnya.

- **Hukum Asal Perbuatan**

Kaidah fihiyyahnya: “*Al-ashlu fi al-af'al at-taqayyud bi ahkam asy-syara*” (Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara'). Seseorang tidak boleh mengatakan hukum asal perbuatan adalah “mubah” sampai ada dalil yang mengharamkan. Tidak! Sebelum bertindak, seorang Muslim wajib tahu dulu dalil kebolehnya, karena perbuatan asalnya terikat pada syariat.

- **Hukum Asal Benda**

Kaidah fihiyyahnya: “*Al-ashlu fi al-asya' al-ibahah*” (Hukum asal benda adalah Mubah/Boleh). Semua materi, zat, atau benda yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah halal dan mubah untuk dimanfaatkan oleh manusia, KECUALI ada dalil (nash) syariat yang secara spesifik mengharamkannya (seperti babi, darah, atau khamr).